

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1667/2535

นาง แอนน์ กิตติ ประเสริฐ กับพวก
นาย ประยูร จาน ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 391, มาตรา 456

สัญญาจะซื้อขายให้สิทธิแก่โจทก์ผู้จะซื้อที่จะขอชำระราคาทั้งหมดก่อนกำหนด พร้อมกับรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ทันทีเมื่อโจทก์พร้อมจะชำระเงินที่เหลือทั้งหมดให้แก่จำเลยก่อนกำหนดโดยบอกกล่าวให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว จำเลยไม่สามารถจะไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินนั้นจากธนาคารเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แกโจทก์ได้ทันทีเพราะธนาคารต้องการให้จำเลยชำระหนี้จำนองทั้งหมด แต่จำเลยไม่มีเงินพอ จึงเป็นความผิดของจำเลยเอง จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาเมื่อโจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยแล้วจำเลยต้องคืนเงินค่าทรัพย์สินที่โจทก์ชำระให้แก่จำเลยไว้แล้ว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากจำนวนเงินที่จำเลยได้รับไว้แต่ละครั้ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในราคา 5,500,000 บาท โจทก์ได้วางมัดจำและชำระราคาให้จำเลยไปแล้ว 1,500,000 บาท ราคาส่วนที่เหลือตกลงว่า โจทก์จะผ่อนชำระเป็น 4 งวด ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวติดจำนองธนาคาร จึงตกลงกันว่า เมื่อโจทก์ชำระราคาทรัพย์สินให้จำเลยครบก่อนครบกำหนดตามสัญญา จำเลยจะไถ่ถอนจำนองและจะ

โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้โจทก์ทันที ต่อมาโจทก์แจ้งให้จำเลยทราบว่าจะขอชำระราคาทั้งหมด แต่จำเลยละเลยไม่ดำเนินการเพื่อขอไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสมควร ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาพร้อมกับเรียกเงิน 2,500,000 บาท และค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากจำนวนเงินที่จำเลยได้รับ นับแต่วันที่รับถึงวันฟ้องเป็นเงิน 617,486.29 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 3,117,486.29 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น 2,500,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า หลังจากทำสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินกับโจทก์แล้วจำเลยได้ส่งมอบการครอบครองปั้มน้ำมันและบริเวณให้โจทก์ดำเนินกิจการแทน เมื่อโจทก์ชำระราคางวดแรก จำเลยก็ส่งมอบบ้านพักและโอนการเป็นตัวแทนค่าน้ำมันให้โจทก์ โจทก์ทราบดีว่าทรัพย์สินดังกล่าวติดจำนอง เมื่อโจทก์แจ้งความประสงค์ขอชำระหนี้ให้ครบถ้วน จำเลยมีหนังสือถึงธนาคารขอให้อนุมัติให้จำเลยไถ่ถอนจำนองทรัพย์สิน แต่ธนาคารยังไม่อนุมัติ โจทก์มีหน้าที่จะต้องชำระราคาทรัพย์สินในงวดต่อ ๆ ไป แต่โจทก์เพิกเฉย จำเลยไม่เคยตกลงกำหนดวันเพื่อรับชำระราคาทรัพย์สินส่วนที่เหลือและจัดการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้โจทก์ การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาจึงไม่ถูกต้องและไม่สุจริตค่าเสียหายในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,500,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสามพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่มีโต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2527 โจทก์ทั้งสามและจำเลยได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อขายปั้มน้ำมันชื่อว่าทาม่วงบริการและทรัพย์สินอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการปั้มน้ำมันพร้อมทั้งที่ดินอันเป็นที่ตั้งของปั้มน้ำมันนี้ในราคา 5,500,000 บาทตามสัญญาเอกสารหมายเลข 1 และสัญญาเพิ่มเติมลงวันที่ 20 มีนาคม 2528เอกสารหมายเลข 2 โจทก์ทั้งสามได้ชำระเงินมัดจำ 50,000 บาท และชำระเงินในวันทำสัญญาเอกสารหมายเลข 1 อีก 1,450,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท ให้จำเลยรับไปแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 4,000,000บาท ตกลงผ่อนชำระเป็น 4 งวด งวดละ 1,000,000 บาท งวดแรกชำระวันที่ 5 กรกฎาคม 2528 งวดสุดท้ายชำระวันที่ 5 มกราคม 2531โดยจำเลยได้มอบการครอบครองปั้มน้ำมันและกิจการขายน้ำมันให้แก่โจทก์ทั้งสามเข้าดำเนินการขายน้ำมันแทนจำเลยแล้ว ตั้งแต่วันทำสัญญาปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามมีว่าจำเลยผิดสัญญาหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า หนังสือสัญญาจะซื้อขายตามเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 6 และข้อ 8 ได้ให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะขอชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายทั้งหมดก่อนกำหนดพร้อมกับรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ทันที เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข 2 เท่านั้น ซึ่งโจทก์ก็ได้มีหนังสือแสดงเจตนาที่จะชำระราคาทรัพย์สินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดสัญญาถึงจำเลย และจำเลยได้มีหนังสือตอบโจทก์ว่า ขอให้โจทก์ชำระหนี้ให้ตรงเวลาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของสัญญา ส่วนเรื่องที่โจทก์จะชำระหนี้ทั้งหมดไม่มีปัญหาในการปลดจำนองแต่อย่างใด จำเลยสามารถไถ่ถอนจำนองได้โดยจะต้องแจ้งวันที่ชำระหนี้ทั้งหมดให้ธนาคารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อทางธนาคารจะได้คิดจำนวนหนี้ทั้งหมดเมื่อโจทก์ทั้งสามชำระเงินงวดแรกจำนวน 1,000,000 บาท ให้จำเลยในวันที่ 4 กันยายน 2528

แล้ว โจทก์ทั้งสามได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอชำระราคาทรัพย์สินส่วนที่เหลือ
อีก 2 ครั้ง จำเลยก็เบิกความว่า หลังจากโจทก์ชำระเงินงวดแรกแล้วได้ติดต่อขอ
ไถ่ถอนจำนองต่อธนาคาร แต่ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ยังไม่อนุมัติ
แสดงว่าจำเลยทราบการที่โจทก์ขอชำระหนี้ทั้งหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามที่จำเลยอ้าง
ว่าได้ติดต่อขอไถ่ถอนจำนองต่อธนาคารนี้เมื่อพิจารณาข้อความในหนังสือที่จำเลยมี
ถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากาญจนบุรี ตามเอกสารหมายเลข 1 แล้ว สาระ
สำคัญหาใช่การขออนุมัติไถ่ถอนจำนองไม่ แต่เป็นเรื่องที่จำเลยขอผ่อนผันการชำระ
หนี้ต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากาญจนบุรี โดยลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละ
15 ต่อปี และขอให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยแบบไม่ทบต้น กับเสนอเงื่อนไข
จะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ธนาคารอนุมัติอีก ซึ่งเห็นได้
ว่าจำเลยมิได้ประสงค์จะไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่จะขายให้โจทก์อย่างแท้จริงทั้ง
โจทก์ยังนำสืบได้ความว่าเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2529 โจทก์ที่ 1 ได้เจรจากับจำเลย
ที่ปั๊มน้ำมันท่าม่วงบริการตกลงกับจำเลยว่าในวันที่ 3 กรกฎาคม 2529 จะไปจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข 1 ที่อำเภอท่าม่วง โดยโจทก์จะ
ชำระเงินที่เหลือทั้งหมดให้แก่จำเลย และเมื่อถึงวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข 1 โจทก์ที่ 1 ก็ได้ไปรอจำเลยที่อำเภอท่าม่วง พร้อมจะ
ชำระเงินส่วนที่เหลือให้จำเลยและรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน แต่จำเลยไม่มาตาม
กำหนดนัด พฤติการณ์ของจำเลยส่อให้เห็นว่าจำเลยไม่สามารถจะไถ่ถอนจำนอง
ทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข 1 เพราะมีทรัพย์สินอื่นติดจำนองอยู่กับธนาคารด้วย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากาญจนบุรี เป็นฝ่ายเร่งรัดให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญา
จำนองทั้งหมด ซึ่งจำเลยก็ไม่มีเงินจะไถ่ถอนจำนองได้ มิใช่กรณีที่ธนาคารยังไม่
อนุมัติให้ไถ่ถอนจำนองแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ทั้งสามพร้อมจะชำระเงินที่เหลือทั้งหมด
ให้แก่จำเลยก่อนกำหนดโดยบอกกล่าวให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว จำเลยไม่สามารถ
จะไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนองไว้ได้ทันทีเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นให้โจทก์ทั้ง

สามโดยความผิดของจำเลยเอง จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อโจทก์ทั้งสามได้ออก
เลิกสัญญากับจำเลยแล้ว จำเลยจึงต้องคืนเงินค่าทรัพย์สินที่โจทก์ทั้งสามชำระให้แก่
จำเลยไว้ก่อน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี จากจำนวนเงินที่จำเลยได้รับไว้
แต่ละครั้ง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>